主題精選：耕地租佃 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 耕地租佃爭議免收裁判費
發布日期: 2023-06-08
內文
耕地三七五減租條例第26條第1項所稱因耕地租佃發生爭議，係指出租人與承租人間因耕地租
佃關係所發生之一切爭議而言。租佃雙方於租約存續期間或消滅後所生權利義務之行使、負擔
之爭議，例如承租人請求交付耕地或於耕地出賣、出典時主張優先承受，出租人請求繳付地
租；租期屆滿前租約是否無效或得終止，租期屆滿後出租人得否收回自耕；租約消滅後出租人
請求返還耕地等，均包括在內（108年度台上大字第2470號裁定理由）。
耕地租約消滅後，出租人本於民法第767條規定請求拆除地上物或返還耕地，其訴訟標的雖係
本於所有權，而非耕地租約，然耕地三七五減租條例第26條第1項既明定租佃雙方因耕地租佃
發生之爭議，免收裁判費用，所著重者，顯非訴訟標的本身，亦無意將所稱爭議限制在本於耕
地租佃關係所生之請求權。爭議當事人間原有耕地租佃關係，嗣發生承租人有無不自任耕作之
爭執，為基於耕地租佃契約所生之權利、義務事項，與出租人起訴主張自始無租賃關係存在之
情形不同，自屬耕地租佃爭議。該爭議依耕地三七五減租條例第26條第2項規定，非經耕地租
佃委員會調解、調處，不得起訴，復因不自任耕作之法律效果為租約溯及失效，出租人無從本
於租賃之法律關係請求返還耕地，倘謂其以所有物返還請求權為請求時，無同條第1項免收裁
判費用規定之適用，尚非事理之平。故租佃雙方對耕地租約之存否及效力發生爭議，出租人除
請求確認耕地租佃關係不存在外，另依民法第767條規定，請求承租人騰空遷讓返還耕地者，
其依民法第767條規定請求部分，亦屬租佃爭議，應依耕地三七五減租條例第26條第1項規定，
免收裁判費用，始符憲法第143條第4項扶植自耕農本旨及耕地三七五減租條例建立良好耕地租
佃關係之立法原意（108年度台上大字第2470號裁定理由）。
總之，耕地三七五減租條例第26條第1項所稱因耕
地租佃發生爭議，係指出租人與承租人間因耕地租
佃關係所發生之一切爭議而言。當事人間原訂有耕
地租約，嗣發生租約是否無效或經終止，出租人得

否請求承租人除去地上物返還耕地之爭議者，亦包
括在內。出租人主張原訂耕地租約無效，依民法第
767條規定請求承租人除去地上物返還耕地，屬耕
地租佃爭議，應免收裁判費用（108年度台上大字
第2470號裁定主文）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 耕地租用(佃)到農業用地租賃
發布日期: 2022-05-03
內文
各位同學好
今日專欄說明有關耕地租用（耕地租佃）到農業用地租賃之概念：
（一）耕地租用：依據土地法第106條規定，為「以自任耕作為目的，約定支付地租，使用他
人之農地者，為耕地租用。所稱耕作，包括漁牧」。
（二）耕地租佃：按44最高法院台上字第611號判例，耕地三七五減租條例所謂耕地之租佃即
土地法所稱耕地租用。依耕地三七五減租條例第1條，耕地之租佃，依本條例之規定；本條例
未規定者，依土地法及其他法律之規定。因此，原則上耕地租佃部分優先適用耕地三七五減租
條例之規定。包含租、押金限制、耕地租約應登記、租約至少6年、期滿收回規定等。
（三）農業用地租賃：於社會變遷、產業結構的改變下，原地主與佃農關係已不如往前，農業
生產與經營方式也有所不同，以往嚴格保護佃農之耕地三七五減租條例已較不符時代所需，故
於民國89年1月28日當日農業發展條例修正施行生效後，改變為「農業用地租賃」，指土地所有
權人將其自有農業用地之部分或全部出租與他人經營農業使用者。並且規定「本條例中華民國
89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約，應依本條例之規定，不適用耕地三七五減
租條例之規定。本條例未規定者，適用土地法、民法及其他有關法律之規定。」
此外，包含農業用地租賃契約之租期、租金及支付
方式；租賃關係之消滅；收回農業用地之補償，全
都排除以往三七五減租、土地法或平均地權條例等
規定，回歸到一般私法自治、契約自由的情境，以
促使地主願意多出租，而有助於推動小地主大專業
農、吸引青農企業化經營等政策，增加農業生產力
與競爭力。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下